MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE

DE LA POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

École Nationale de Police de Nîmes

Nom _____

Prénom _____

section _____

Mle _____

SSP Nîmes

279e Promotion
d'élèves gardiens de la paix et 154e promotion de policiers adjoints.

USP 2

1 HEURE

Acquis*	Non Acquis*

*Entourer la mention utile sachant que l'élève doit avoir obtenu 12 bonnes réponses sur les 22 questions pour valider le devoir.

Pour l'ensemble de l'épreuve, vous êtes le gardien de la paix Laurent DUPRAS, affecté à la circonscription de sécurité publique de Montpellier (34) dirigée par le Commissaire général de police DUMORTIER Yves.

📖 *De patrouille portée sur le secteur centre de Montpellier, le CIC vous demande de vous rendre au 45 rue des fleurs, immeuble le Perroquet pour un différend. Sur place vous entendez crier dans les étages. Madame JOLIAS qui se tient sur le pas de la porte de son appartement se dispute en criant violemment avec son ex-concubin Cyril RENARD. Soudain ce dernier, repousse madame JOLIAS à l'intérieur de l'appartement. Il lui donne un coup de couteau au niveau de l'épaule. Il s'apprête à la frapper à nouveau. Elle saisie alors une statuette en marbre et lui donne un violent coup sur la tête. L'individu s'effondre au sol. Vous arrivez à ce moment et vous l'interpellez. La victime sera conduite à l'hôpital. Vous prodiguerez les premiers soins à l'auteur.*

1°) Analysez cette situation et énumérez les conditions de la légitime défense en précisant pour chacune leurs justifications par rapport au thème. En conclusion, dites si la personne a agi ou non dans le cadre de la légitime défense.

BJ-06 DPS DPG page 7

Pour valider l'atteinte A1 (3 conditions + 3 justifications).

Pour valider l'acte de défense A2 (3 conditions + 3justifications)

La conclusion A3 si bonne réponse.

LD acquise = si A1 + A2 + A3 validés ou si A1+A2 validés

LES CONDITIONS DE LA LÉGITIME DÉFENSE	**LEUR JUSTIFICATION PAR RAPPORT AU THÈME**	
IL FAUT UNE ATTEINTE :	A1	NA 1
Injustifiée	Porter des coups de couteau est illégitime et contraire au droit. Cette action constitue une infraction prévue et punie par la loi pénale.	
Actuelle	L'auteur frappe la victime à l'épaule avec son couteau et s'apprête à réitérer son geste. Les faits se déroulent bien à ce moment	
Réelle	l'auteur a porté un coup de couteau à l'épaule de la victime et s'apprête à redonner un second coup. Cette atteinte n'est pas hypothétique.	

L'ACTE DE DÉFENSE EST DONC :	A 2	NA 2
nécessaire	Madame JOLIAS n'a pas d'autre moyen de se soustraire au danger qui la menace. Elle doit agir vite car l'auteur s'apprête à réitérer son geste.	
simultané	Madame JOLIAS déjà blessée à l'épaule, saisie une statuette en marbre et donne un violent coup sur la tête de l'individu pour éviter dans le même temps un autre coup de couteau. Les deux actions sont concomitantes, il y a simultanéité dans les actes.	
proportionné	Madame JOLIAS se défend en donnant un coup sur la tête de l'individu avec une statuette .Cette défense est proportionnée par rapport à l'agression avec un couteau susceptible d'infliger une autre blessure plus sérieuse, voire mortelle.	
En conclusion : Madame JOLIAS a agi dans le cadre de la légitime défense des personnes.	A3	NA3

2°) Vous avez interpellé l'individu, à quel cas de flagrance fait référence la situation décrite dans le thème ? Justifiez votre réponse et précisez l'article et le code qui le prévoit.

BJ5 Fascicule DPS-DPG, page 33

Acquis	Non Acquis
si 2 bonnes réponses	

- le crime ou le délit vient de se commettre
- article 53 alinéa 1 du code de procédure pénale.

3°) Hormis celui évoqué dans le thème. Citez les autres cas de flagrance.

BJ 5 Fascicule DPS-DPG, page 33

Acquis	Non Acquis
si bonne réponse	

- le crime ou le délit se commet actuellement
- il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonnée est :

  soit poursuivie par la clameur publique
  - soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit

4°) Pour quelles infractions une enquête de flagrant délit peut-elle être diligentée ?

BJ 5 Fascicule DPS-DPG, page 34

Acquis	Non Acquis

- pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement.

5°) Quels sont les principaux cadres d'enquête ?

BJ 5 Fascicule DPS-DPG, page 31

Acquis	Non Acquis
si 2 bonnes réponses	

- L'enquête de flagrant délit.
- L'enquête préliminaire
- La commission rogatoire

6°) Qu'est-ce que la classification tripartite des infractions?

BJ 2 Fascicule DPS-DPG, page 34

Acquis	Non Acquis

- Les infractions sont classées par gravité en crime , délit, contravention.

7°) A quelle condition une infraction est constituée ?

BJ 1 Fascicule DPS-DPG, page 34

Acquis	Non Acquis

- Pour qu'une infraction soit constituée, il faut l'existence de trois éléments : matériel, moral, légal

8°) Pendant combien de temps l'enquête de flagrant délit peut-elle se poursuivre ?

Fascicule DPS-DPG, page 34

Acquis	Non Acquis

- elle peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours

9°) Citez trois juridictions du premier degré.

BJ 3 Fascicule DPS-DPG, page 37

Acquis	Non Acquis
si 3 bonnes réponses	

- Le tribunal de police
- Le tribunal correctionnel
- la cour d'assises
- la cour criminelle départementale

📖 *Monsieur LEMAÎTRE a stationné sa moto dans la rue, l'a enchaînée et cadenassée. Puis il est remonté dans son appartement. Vers 22 heures il entend du bruit, il regarde par la fenêtre et il voit un individu qui vient de couper le cadenas de la chaîne de l'antivol de sa moto à l'aide d'une pince monseigneur. Il ouvre la fenêtre et crie : « au voleur, au voleur ». L'individu s'enfuit en courant abandonnant la pince monseigneur.*

10°) Qualifiez l'infraction commise par l'individu ? (ne pas tenir compte des éventuelles circonstances aggravantes) ?

BJ 4 Fascicule DPS-DPG, page 9

Acquis	Non Acquis

- Tentative de vol

11°) Que signifie l'absence de désistement volontaire? Justifiez votre réponse par rapport au thème.

BJ 4 Fascicule DPS-DPG, page 9

Acquis	Non Acquis
si bonne réponse	

- L'auteur n'a pas renoncé de sa propre volonté à la commission de l'infraction. En effet c'est monsieur LEMAÎTRE qui provoque la fuite de l'auteur en criant par la fenêtre.

(Acceptez toutes les formulations équivalentes)

📖 *Monsieur PAROLIT est alerté vers 12 heures par l'alarme provenant de sa caméra de surveillance extérieure qui a détecté une présence humaine au niveau de son garage. Il se saisit d'une barre de fer et descend vers le garage. Il surprend un individu en train de remplir un sac avec ses bouteilles de vin. L'individu tente de fuir, il lui assène un violent coup sur la tête. Le CIC vous demande de vous rendre sur les lieux. L'auteur gravement blessé est transporté inconscient par le SAMU à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.*

12°) Monsieur PAROLIT a-t-il agi dans le cadre de la légitime défense des biens? Justifiez votre réponse.

BJ-06 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis

- Non

- L'acte de défense est disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction : En effet monsieur PAROLIT a blessé gravement l'auteur en le frappant avec une barre de fer en pleine tête pour empêcher un vol de bouteille de vins.

13°) Quelles conditions doit remplir l'acte de défense ?

BJ-06 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis

L'acte de défense doit être :

- strictement nécessaire
- autre qu'un homicide volontaire
- proportionné

14°) L'article 122-6 du code pénal précise deux cas de présomption de légitime défense. Quels sont-ils ?

BJ-06 DPS DPG page 7

Acquis	Non Acquis

- pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
- pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

📖 *Le code de la sécurité intérieur précise les différentes situations pour lesquelles le policier peut faire usage de son arme de service.*

15°) Citez les trois conditions préalables à l'usage d'une arme par un policier.

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis

- il doit agir dans l'exercice de ses fonctions
- il doit être revêtu de son uniforme
- en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée

16°) Que signifie : « le policier ne peut utiliser son arme qu'en cas d'absolue nécessité » ?

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis

-il doit exister une menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de l'agent ou d'autrui

17°) Citez les cinq situations qui pourraient conduire un policier à faire usage de son arme ?

BJ-06 DPS DPG page 8

Acquis	Non Acquis

1-des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers soit des

personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers

2 - la défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées

3 - la fuite d'un individu dangereux placé sous leur garde

4 – l'immobilisation d'un véhicule occupé par un ou des individus dangereux

5 - le périple meurtrier

📖 *De patrouille portée, vous êtes à l'arrêt au feu rouge dans une file de véhicules.Vous apercevez un individu qui casse la vitre d'un véhicule à l'arrêt au feu rouge et s'empare d'un ordinateur posé sur le siège arrière. Vous intervenez en le poursuivant à pied. Vous n'arrivez pas à le rejoindre.*

18°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- non

📖 *Au cours de la poursuite, l'individu rentre dans le hall d'un immeuble. Vous le suivez, vous entrez dans l'immeuble l'individu posté sur le palier à l'étage tient une arme de poing et la pointe dans votre direction.*

19°) A ce moment précis, pourriez-vous utiliser votre arme de service ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- oui

20°) Existe-t-il un cas évoqué par l'article L.435-1 du CSI qui prévoit cette situation ?

Si oui citez-le.

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- oui
- des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou un tiers,
des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles d'un tiers

21°) Dans ce cas précis devez-vous faire les sommations ?

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- Non

22°) Citez les cas où les sommations sont obligatoires.

BJ-06 DPS DPG

Acquis	Non Acquis

- la défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes qui leur sont confiées
- la fuite d'un individu dangereux placé sous leur garde